
근로계약서 상세본 (기간제 근로자)

본 근로계약은 [회사명] (이하 "사용자")와 [근로자 성명] (이하 "근로자") 간에 체결되며, 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수함을 목적으로 한다.

1 총칙 및 계약 기간 (CHAPTER I: General Provisions and Term)

1.1 제1조 (계약의 목적 및 적용 범위)

- 본 계약은 사용자와 근로자 간의 근로 관계 설정 및 이에 수반되는 제반 근로 조건을 구체적으로 정함을 목적으로 한다.
- 본 계약에 명시되지 않은 사항은 사용자의 취업규칙, 인사 규정, 관련 법령 및 단체협약(존재 시)에 따른다.
- 근로자는 본 계약 및 회사의 제반 규정을 성실히 준수하며, 사용자에게 부여받은 직무를 충실히 수행할 의무를 진다.

1.2 제2조 (계약 기간 및 고용 형태)

- 근로자의 고용 형태는 기간의 정함이 있는 근로계약(계약직)이며, 근로계약 기간은 [YYYY년 MM월 DD일]부터 [YYYY년 MM월 DD일]까지로 한다.
- 계약 기간 만료와 동시에 근로 관계는 별도의 통지 없이 당연히 종료된다. 사용자는 근로계약의 갱신 또는 무기계약직으로의 전환 의무를 부담하지 않는다.
- 근로계약 갱신의 필요성이 발생할 경우, 사용자는 기간 만료일 [30]일 전까지 근로자에게 갱신 여부를 통지하며, 갱신은 서면 합의를 통해서만 유효하다.
- 본 계약은 [프로젝트명/특정 업무]의 완료를 목적으로 하는 기간제 근로계약임을 명확히 한다.

1.3 제3조 (시용 기간)

- 본 계약 기간 중 최초 [3]개월을 시용 기간으로 설정한다.
- 시용 기간 중 근로자의 업무 능력, 자질, 근무 태도 및 회사의 직무 적격성을 종합적으로 평가한다.

-
3. 시용 기간 중 평가 결과, 근로자에게 계속 고용이 부적합하다고 판단될 경우, 사용자는 근로기준법 제23조 및 제27조에 따라 정당한 이유가 있다고 인정되면 본 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 해고 예고 관련 규정을 따른다.

1.4 제4조 (직무 내용 및 근무 장소)

1. 근로자의 직무 내용: **[담당 업무의 상세 기술]**
2. 근로자의 소속 부서: **[소속 부서명]**
3. 근로자의 근무 장소: **[근무지 주소] 또는 사용자가 지정하는 장소**
4. 사용자는 경영상 또는 업무상 필요에 따라 근로자의 직무 내용, 부서 또는 근무 장소를 변경할 수 있다. 이 경우 근로자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며, 변경에 대한 합리적인 범위 내에서 근로자의 의견을 존중한다.

2 복무 및 직무 수행 의무 (CHAPTER II: Duties and Compliance)

2.1 제5조 (성실 의무 및 지시 준수)

1. 근로자는 직무 수행에 있어 최대한의 성실성, 근면성 및 효율성을 발휘해야 한다.
2. 근로자는 상급자의 합법적이고 정당한 업무 지시 및 회사의 정책, 규정, 업무 절차를 엄격히 준수해야 한다.
3. 근로자는 직무와 관련하여 습득한 지식과 기술을 회사의 이익 증진을 위해 사용해야 한다.

2.2 제6조 (사내 질서 유지)

1. 근로자는 근무 장소에서 상호 존중하며, 품위를 유지해야 한다.
2. 근로자는 사내 성희롱 및 괴롭힘 방지 규정을 숙지하고 이를 철저히 준수해야 하며, 위반 시 회사의 징계 절차에 따른다.
3. 근로자는 사전 허가 없이 회사의 장비, 시설 또는 소모품을 사적으로 사용하거나 외부로 반출할 수 없다.
4. 근로자는 근무 시간 중 업무와 관련 없는 개인적인 활동(주식 투자, 인터넷 서핑 등)을 최소화하고 직무에 전념해야 한다.

2.3 제7조 (겸직 금지)

1. 근로자는 사용자의 사전 서면 승인 없이 본 계약 기간 중 다른 직무를 겸직하거나 타 회사에 고용될 수 없다.
2. 겸직 금지 의무는 근로자가 회사의 이익에 반하는 활동을 하거나 본 계약상 의무 이행에 지장을 초래할 수 있는 모든 유상 또는 무상의 활동을 포함한다.

2.4 제8조 (직무 교육 및 훈련)

1. 근로자는 사용자 또는 관계 법령에 의해 필수적으로 요구되는 모든 교육, 훈련, 세미나 등에 적극적으로 참여할 의무가 있다.
2. 교육 기간 중의 근로 시간 및 임금 지급에 관한 사항은 회사의 규정 및 교육의 성격에 따라 별도로 정한다.

3 근로 시간 및 휴가 (CHAPTER III: Working Hours, Rest, and Leave)

3.1 제9조 (소정 근로 시간)

1. 근로자는 1일 8시간, 1주 40시간을 소정 근로 시간으로 한다.
2. 근무 요일은 월요일부터 금요일까지로 하며, 토요일 및 일요일은 무급 휴무일로 한다. (단, 회사의 필요에 따라 휴무일을 변경할 수 있으며, 이 경우 주휴일은 유지한다.)
3. 근무 시작 시각: [09시 00분] / 근무 종료 시각: [18시 00분]

3.2 제10조 (휴게 시간)

1. 근로자는 근로 시간 중 1시간의 휴게 시간을 가지며, 이는 근로 시간에서 제외된다.
2. 휴게 시간은 [12시 00분]부터 [13시 00분]까지로 하며, 근로자는 휴게 시간을 자유롭게 이용할 수 있다.
3. 사용자는 업무 특성에 따라 휴게 시간을 분할하여 부여할 수 있으며, 이 경우에도 법정 휴게 시간 기준을 충족한다.

3.3 제11조 (연장, 야간 및 휴일 근로)

1. 사용자는 업무상 특별한 필요가 있는 경우 근로자의 동의를 얻어 연장 근로를 명할 수 있다.
2. 연장 근로 및 야간 근로(22:00부터 06:00까지)에 대해서는 근로기준법에서 정한 바에 따라 통상 임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급한다.
3. 휴일 근로에 대해서도 근로기준법에 따라 가산 임금을 지급하며, 휴일 근로가 8시간을 초과하는 경우 초과분에 대해서는 통상 임금의 100분의 100 이상을 가산하여 지급한다.
4. 사용자는 근로자의 동의를 얻어 연장/휴일 근로에 대해 임금 지급 대신 보상 휴가를 부여할 수 있다.

3.4 제12조 (유급 휴일)

1. 사용자는 「근로기준법」 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 유급 휴일을 부여한다.
2. 유급 휴일: 주휴일, 근로자의 날, 국경일, 명절 연휴, 임시 공휴일 및 대체 공휴일.
3. 근로자는 회사의 유급 휴일 지정에 대한 이의를 제기할 수 없으며, 휴일 전후의 연차 휴가 사용은 회사의 규정에 따른다.

3.5 제13조 (연차 유급 휴가)

1. 연차 유급 휴가는 「근로기준법」 제60조에 따라 근속 기간에 비례하여 부여한다. (1년 미만 근로자의 경우, 1개월 개근 시 1일의 유급 휴가를 부여한다.)
2. 휴가 사용 시 근로자는 사용 예정일 최소 [7]일 전까지 사용자에게 신청해야 한다.
3. 사용자는 근로자의 휴가 청구 시 사업 운영에 막대한 지장이 없는 한 이를 허가해야 한다.
4. 사용자는 관련 법령에 따라 근로자에게 연차 유급 휴가 사용 촉진 조치를 취할 수 있으며, 근로자가 촉진에도 불구하고 휴가를 사용하지 않은 경우 미사용 휴가에 대한 보상 의무를 면제할 수 있다.

3.6 제14조 (특별 휴가 및 병가)

1. 회사는 취업규칙이 정하는 바에 따라 경조사 휴가(결혼, 사망 등), 출산휴가, 배우자 출산휴가 등을 부여한다.
2. 업무상 질병 및 부상은 「산업재해보상보험법」에 따른다.
3. 업무 외 질병 및 부상으로 인한 병가는 회사의 승인 절차를 거쳐 사용할 수 있으며, 병가 기간 동안의 임금 지급 여부 및 기간은 회사의 별도 규정에 따른다.
4. 생리 휴가(무급) 및 모성 보호 관련 휴가는 「근로기준법」이 정하는 바에 따른다.

4 임금 및 복리 후생 (CHAPTER IV: Compensation and Benefits)

4.1 제15조 (임금의 구성 및 금액)

1. 근로자의 월 임금은 기본급, [직책 수당], [식대] 등 제 수당으로 구성되며, 세부 내역은 다음과 같다.
2. **기본급:** 월 [X,XXX,XXX]원 (세전 금액)
3. **직책 수당:** 월 [XXX,XXX]원 (지급 요건 충족 시)
4. **식대:** 월 [XXX,XXX]원 (실비 변상적 성격으로 비과세 처리 가능)
5. 임금은 4대 보험료 및 근로소득세 등 법정 공제 항목을 공제하기 전 금액을 기준으로 한다.

4.2 제16조 (임금 계산 기간 및 지급 방법)

1. 임금 계산 기간은 매월 [1]일부터 당월 말일까지로 한다.
2. 임금 지급일은 매월 [25]일로 하며, 지급일이 휴일 또는 공휴일인 경우 그 전일로 한다.
3. 임금은 근로자 본인 명의의 계좌([은행명] [계좌번호])로 전액 이체 지급하며, 명세서를 함께 교부한다.
4. 근로자는 임금 명세서를 확인하고 이의가 있을 경우 지급일로부터 [7]일 이내에 사용자에게 서면으로 이의를 제기해야 한다.

4.3 제17조 (임금 공제 및 비례 지급)

1. 사용자는 「근로기준법」 및 관련 법령에 따른 법정 공제금(세금, 보험료 등) 외에는 근로자의 동의 없이 임금에서 공제할 수 없다.
2. 근로자가 결근, 지각, 조퇴 등으로 소정 근로 시간을 채우지 못한 경우, 해당 시간에 비례하여 임금을 공제할 수 있다 (무노동 무임금 원칙).
3. 입사 또는 퇴직 시 당월 임금은 근로 일수에 비례하여 일할 계산하여 지급한다.

4.4 제18조 (퇴직 급여)

1. 사용자는 계속 근로 기간이 1년 이상인 근로자에 대하여 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직연금 또는 퇴직금을 지급해야 한다.
2. 근로자가 1년 미만 근무 후 퇴직하는 경우, 퇴직 급여를 지급하지 아니한다.
3. 퇴직 급여의 산정 및 지급에 관한 세부 사항은 관련 법령 및 회사의 퇴직연금 규정에 따른다.

4.5 제19조 (4대 보험 및 기타 복리 후생)

1. 사용자는 근로자를 4대 사회보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험)에 가입 시키고, 법정 부담률에 따라 보험료를 부담한다.
2. 근로자는 취업규칙 및 복리후생 규정에 따라 회사가 제공하는 기타 복리 후생(경조사 지원, 건강검진 등)을 이용할 수 있다.

5 비밀 유지 및 지식 재산권 (CHAPTER V: Confidentiality and IP)

5.1 제20조 (비밀 유지 의무의 범위)

1. 근로자는 고용 기간 중은 물론, 퇴직 후에도 사용자 및 관계 회사의 영업 비밀, 기술 정보, 고객 정보, 미공개 재무 정보, 마케팅 계획 등 일체의 기밀 정보(이하 "비밀 정보")를 제3자에게 누설하거나 공개하여서는 안 된다.
2. 비밀 정보에는 사용자가 비밀로 취급하는 모든 정보뿐만 아니라, 일반에 공개되지 않은 모든 비즈니스 정보가 포함된다.
3. 근로자는 비밀 정보를 오직 직무 수행 목적으로만 사용해야 하며, 개인적인 이익을 위해 사용해서는 안 된다.

5.2 제21조 (비밀 유지 의무의 존속)

1. 근로자의 비밀 유지 의무는 본 계약의 종료 또는 근로 관계의 해지 여부와 관계없이 영구적으로 존속된다.
2. 법적 의무 또는 법원/정부 기관의 명령에 따라 공개가 요구되는 경우를 제외하고는, 근로자는 비밀 정보를 공개해서는 안 된다.
3. 근로자는 퇴직 시 비밀 정보가 포함된 모든 문서, 파일, 자료 등을 사용자에게 반환하거나 파괴해야 한다.

5.3 제22조 (직무 발명의 귀속 및 보상)

1. 근로자가 근로 기간 중 사용자 업무와 관련하여 수행한 직무 발명(발명, 고안, 창작물 일체)에 대한 모든 지식 재산권(특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등)은 사용자에게 자동 승계되며, 근로자는 이에 필요한 절차에 협조해야 한다.
2. 직무 발명의 승계 및 출원과 관련된 모든 비용은 사용자가 부담한다.
3. 사용자가 직무 발명에 대한 권리를 승계할 경우, 근로자에게 「발명진흥법」 및 회사의 '직무 발명 보상 규정'에 따라 정당한 보상을 지급해야 한다.
4. 근로자는 입사 전 자신이 보유한 지식 재산권 목록을 회사에 서면으로 제출해야 하며, 미제출된 사항은 직무 발명으로 간주될 수 있다.

5.4 제23조 (정보 보안 관리)

1. 근로자는 사용자로부터 제공받은 정보 시스템, 네트워크, 보안 장비 및 접근 권한을 엄격하게 관리해야 한다.

-
2. 근로자는 회사 시스템에 악성코드나 바이러스가 유입되지 않도록 주의해야 하며, 보안 규정을 위반하여 회사에 손해를 입힌 경우 민형사상 책임을 질 수 있다.

6 징계 및 손해배상 (CHAPTER VI: Discipline and Liabilities)

6.1 제24조 (징계 사유)

다음 각 호의 1에 해당하는 경우, 사용자는 근로자에게 징계 처분을 내릴 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 무단 결근, 지각, 조퇴가 반복되거나 업무를 태만히 한 경우.
2. 상사의 정당한 업무 지시 또는 회사의 규정/정책을 중대하게 위반한 경우.
3. 회사 또는 타인에게 성희롱, 괴롭힘, 폭행, 협박 등 비도덕적 행위를 한 경우.
4. 회사의 영업 비밀을 누설하거나 회사의 명예 및 신용을 심각하게 훼손한 경우.
5. 업무상 횡령, 배임 등 형사상 범죄 행위로 유죄 판결을 받은 경우.
6. 근무 기간 중 부정한 방법으로 이득을 취하거나 회사의 재산을 고의 또는 중대한 과실로 손상 시킨 경우.

6.2 제25조 (징계의 종류 및 절차)

1. 징계의 종류는 견책, 감봉, 정직, 해고 등으로 하며, 세부 기준은 취업규칙에 따른다.
2. 사용자는 징계 처분을 결정하기 전에 근로자에게 소명 기회를 부여해야 하며, 공정하고 객관적인 징계 위원회의 심의를 거쳐 결정한다.
3. 근로자는 징계 처분에 이의가 있을 경우, 처분 통지일로부터 [7]일 이내에 재심을 청구할 수 있다.

6.3 제26조 (계약 해지 (해고)의 정당한 사유)

1. 사용자는 다음 각 호의 1에 해당하는 정당한 이유가 있는 경우 근로기준법에 따라 본 계약을 해지할 수 있다.
2. 시용 기간 중 직무 수행 능력이 현저히 부족하거나 적격성이 없다고 판단된 경우.
3. 제24조의 징계 사유 중 해고에 해당하는 중대한 귀책 사유가 있는 경우.
4. 사업의 계속적인 유지 또는 경영상 이유로 인한 해고가 불가피한 경우 (정리해고).

6.4 제27조 (해고 예고)

1. 사용자는 근로자를 해고하고자 할 때, 최소 [30]일 전에 예고를 해야 하며, 예고를 하지 않았을 경우 [30]일분 이상의 통상 임금을 해고 예고 수당으로 지급한다.

-
2. 다만, 근로자에게 책임 있는 사유로 해고하거나, 천재지변 등 부득이한 사유로 사업 계속이 불가능한 경우 등 「근로기준법」 제26조 단서에 해당하는 경우에는 해고 예고를 하지 않을 수 있다.

6.5 제28조 (손해배상 책임)

1. 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 사용자에게 재산상의 손해를 입힌 경우, 사용자는 근로자에게 민사상의 손해배상을 청구할 수 있다.
2. 손해배상 청구는 법률이 허용하는 범위 내에서 실제 발생한 손해를 입증하여 이루어진다.
3. 근로자는 회사의 기밀 정보 또는 지식 재산권 침해로 인한 손해 발생 시, 민사상 손해배상 외에 형사상 책임도 질 수 있다.

7 계약 종료 및 후속 의무 (CHAPTER VII: Termination and Post-Employment)

7.1 제29조 (근로자의 퇴직 절차)

1. 근로자가 계약 기간 만료 전에 자진하여 퇴직하고자 할 경우, 퇴직 예정일 최소 **[30]**일 전에 사용자에게 서면으로 통보해야 한다.
2. 근로자가 사전 통보 의무를 이행하지 않음으로써 사용자에게 업무상 손해가 발생한 경우, 사용자는 손해배상을 청구할 수 있다.
3. 퇴직 통보 기간 중에도 근로자는 업무 인수인계 및 퇴직 절차에 성실히 임해야 한다.

7.2 제30조 (퇴직금 및 최종 정산)

1. 근로 관계 종료 시 사용자는 근로자에게 미지급된 최종 임금 및 퇴직금(지급 대상인 경우)을 지급일로부터 **[14]**일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 당사자 간 합의에 의해 기일을 연장할 수 있다.
2. 최종 정산 시 근로자는 회사 자산(노트북, 휴대폰, 카드, 신분증 등)을 전량 반납해야 하며, 미반납 또는 손실 발생 시 해당 금액을 최종 임금에서 상계 처리할 수 있다.

7.3 제31조 (경업 금지 의무)

1. 근로자는 퇴직일로부터 **[1]**년 동안, 사용자의 사전 서면 동의 없이 회사의 영업 영역과 실질적으로 동일하거나 유사한 경쟁 업종에 취업하거나 회사를 설립할 수 없다.
2. 경업 금지 의무는 사용자의 영업 비밀 보호, 기술 유출 방지 및 공정한 경쟁 환경 유지에 필요한 범위 내에서 적용된다.
3. 사용자는 근로자에게 경업 금지 의무 이행에 대한 합리적인 보상을 지급할 수 있으며, 이에 관한 사항은 별도의 합의서를 통해 정한다.

8 보칙 및 분쟁 해결 (CHAPTER VIII: Miscellaneous Provisions and Dispute Resolution)

8.1 제32조 (계약의 변경)

1. 본 계약의 내용은 사용자와 근로자의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있다.
2. 관련 법령이나 취업규칙이 변경되어 본 계약과 상충하는 경우, 근로자에게 유리한 법령 또는 취업규칙의 기준이 우선하여 적용된다.

8.2 제33조 (계약서 교부)

1. 사용자는 근로계약 체결 시 및 계약 내용 변경 시 근로자에게 반드시 본 계약서 사본을 교부해야 한다.

8.3 제34조 (완전 합의 조항)

1. 본 계약은 사용자와 근로자 간의 근로 조건에 관한 완전하고 유일한 합의를 구성하며, 구두 또는 서면으로 이루어진 모든 이전의 계약, 합의, 약정 등에 우선한다.

8.4 제35조 (준거법 및 관할 법원)

1. 본 계약의 해석 및 이행에 관하여는 대한민국 법률을 준거법으로 한다.
2. 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하여 소송이 제기될 경우, 사용자의 주된 사무소 소재지를 관할하는 법원을 제1심의 전속 관할 법원으로 한다.
3. 당사자들은 소송에 앞서 상호 협의를 통해 분쟁을 원만히 해결하기 위해 노력해야 한다.

계약의 증명 및 당사자 서명

사용자와 근로자는 상호 간 본 계약의 내용을 충분히 숙지하고 동의하며, 이를 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고 각각 서명 또는 날인한 후 1부씩 보관한다.

사 용 자 (갑)	근 로 자 (을)
회사명: [회사명]	성명: [근로자 성명]
대표자: [대표자 성명]	생년월일: [생년월일]
주소: [회사 주소]	주소: [근로자 주소]
연락처: [회사 연락처]	연락처: [근로자 연락처]
날인: (인)	서명/날인: (서명 또는 인)

계약 체결일: [YYYY년 MM월 DD일]